

ORDENANZA Nro. 040/2.021 J.M.

POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART. 104 DE LA ORDENANZA Nro. 021/2020 J.M. POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.-

Ciudad del Este, 29 de septiembre de 2021.-

VISTO: El mensaje núm. 355, Por la cual la Intendencia Municipal remite el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART. 104 DE LA ORDENANZA Nro. 021/2020 J.M. POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", elaborado por la Dirección de Recaudaciones, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Carta Magna en su Artículo 166 de la Autonomía dice: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.-

Que, la Ley Nro. 1016/97 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR" establece en su Art. 3º. Los juegos autorizados por esta ley son:...7). Juegos electrónicos de azar: son aparatos manuales o automáticos, eléctricos o electrónicos, que habilitan el juego con fichas o monedas adquiridas por un precio, que posibilita la obtención de un resultado, remunerado o no y al que se arriba en función del azar o de la habilidad del jugador.-

Que, la ley para la explotación de juegos de suerte o de azar en su Art. 28º establece "Los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social, preferentemente en inversiones de capital y equipamientos".-

Que, el art. 37, Ordenanzas y Resoluciones de la Ley Nro. 3.966/2010 Orgánica Municipal, establece: La norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal...-

Que, el art. 38, Iniciativa de Proyectos de Ordenanzas de la Ley Nro. 3.966/2010 Orgánica Municipal, establece: La iniciativa de proyectos de ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley.-

Que, la Ordenanza Nro. 013/2021 J.M. reglamenta: EL USO DE LA MAQUINA DE JUEGO DE ENTRETENIMIENTO POPULAR (TRAGAMONEDAS), EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MODALIDAD DE JUEGO, LOCALES DONDE PODRÁN ESTAR UBICADOS Y LAS LIMITACIONES DE ACCESO DE LAS MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO POPULAR EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE CIUDAD DEL ESTE.-

Que, el Dictamen Jurídico Nro. 1437 de fecha 01 de julio de 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este ha dispuesto consolidar en la Ordenanza Tributaria los montos establecidos en la Ord. Nro. 013/2021 J.M. de fecha 26 de marzo del año 2021.-

Que, teniendo en cuenta las condiciones legales, y que todos los conceptos para cobro de impuestos, tasas y contribuciones deben estar incluidas en la Ordenanza Tributaria Municipal, quedando aprobado el dictamen favorable de la Comisión Asesora de Hacienda y Presupuesto y de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre del año 2021, Según Acta Nro. 383; **por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE

REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA

Artículo 1º.- AMPLIAR, el Artículo 104º de la Ordenanza Nro. 021/2020 J.M., que queda de la siguiente forma:

"Artículo 104º.- "Juegos de entretenimientos en general (Ley 620/76 Art. 55 modificado por la Ley Nro. 135/1991). Los juegos de entretenimiento en general, sean permanentes o transitorios, pagarán un impuesto mensual de guaraníes doce mil (G. 12.000) o guaraníes ciento veinte mil (G. 120.000) por



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 040/2021 J.M.

unidad, de acuerdo con la escala que se establezca por ordenanza, teniendo en cuenta la clase de juego, la capacidad y ubicación del local. (Art. 3º Ley Nro. 135/91).

REGLAMENTACIÓN

Los juegos de entretenimientos sean permanentes o no afectados al Art. 55º de la Ley 620/76, pagarán este impuesto por cada juego o stand, fraccionado en períodos semestrales, en los casos de instalaciones permanentes, o en períodos de un mes o fracción, en el caso de instalaciones transitorias, conforme a la siguiente escala:

1- JUEGOS O STAND

GUARANÍES

Permanente o Transitorio	Mensual	Anual
Bowling	120.000	1.440.000
Calesita	100.000	1.200.000
Rueda Chicago, trencito, y similares	100.000	1.200.000
Billar, Billar gol, Pool	80.000	960.000
Futbolito	60.000	720.000
Dados	120.000	1.440.000
De destrezas por stand	120.000	1.400.000
Bolos	80.000	960.000
Dominó	80.000	960.000
Burrito	120.000	1.440.000
Sapo	120.000	1.440.000
Pin Pin	120.000	1.440.000
Coche Eléctrico	100.000	1.200.000
Máquinas Eléctricas de Apuestas	120.000	1.440.000
Video Juegos	120.000	1.440.000
Otros juegos eléctricos y similares	120.000	1.440.000



2- JUEGO DE ENTRETENIMIENTO POPULAR (TRAGAMONEDAS).

2.1- Definición: Son máquinas de juego de entretenimiento popular (tragamonedas), aquellos dispositivos electromecánicos o electrónicos, que a cambio de un precio conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente de acuerdo con el programa de juego, se puede acceder a un premio en dinero, sobre el cual, a más de la destreza del jugador, interviene algún componente de suerte, teniendo un fin puro de entretenimiento popular.-

2.2- Tipos de máquinas de premio programado -Enumeración: Los tipos de Máquinas de Premio Programado regulados por la Ordenanza N° 013/2021 J.M. son meramente enunciativo y son los siguientes:

• **Máquinas de Led:** Son aquellas máquinas donde el entretenimiento popular está basado en la suerte, donde la destreza se determina en base a una ruleta de diodos emisores de luz o leds que desplegándose aleatoriamente forma una secuencia de jugadas, en donde el premio depende de un programa interno preestablecido por la máquina.-

• **Máquinas Mini-Pintball:** Son aquellas donde el juego consiste en accionar un disparador manual o automático, que lanza una bola hacia un dispositivo similar al juego conocido como Pinball o flipper, donde esta interacción con rebotes e impactos sobre diversos toques de goma y el premio se determina por una combinación de agujeros o canales, o completando una serie de números consecutivos.-

• **Máquinas de cascada:** Son aquellas que poseen niveles o superficies cargadas de monedas, en las que el jugador ingresa una moneda a través de un dispositivo que le permite direccionarla en todo el ancho del nivel superior generalmente móvil, y donde el premio depende de que la interacción entre las monedas produzca una caída a la superficie interior y luego a la zona de entrega de premios.-

Canon y forma de pago: El canon estipulado para esta actividad se establece en 1 (un) jornal diario por cada máquina de manera mensual, el que podrá abonarse en pagos trimestrales, semestrales o anuales.-

Artículo 2º.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-

ROBERTO CARLOS LÓPEZ C.
Secretario Gral. Adjunto J.M.



NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.